

Bản án số: 33/2025/HS-ST
Ngày 21-11-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6 - HẢI PHÒNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Hoàng

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Đinh Xuân Nhuận

Ông Trần Quang Thương

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nghiệp - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 6 - Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Hải Phòng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Quý - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 11 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 6 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 37/2025/TLST-HS ngày 30 tháng 10 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2025/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 11 năm 2025, đối với bị cáo:

An Hanna (tên gọi khác là Vũ Thị Ngọc Á), sinh ngày 24 tháng 12 năm 1994; nơi sinh: Thành phố Hải Phòng, Việt Nam; nơi thường trú: Royal villa 101, 44 B-ro 60beon-gil, S-si, J-do, K; nơi đăng ký tạm trú: Thôn T, phường H, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Hàn Quốc; số hộ chiếu: M234H0501, Bộ N4 cấp ngày 10/3/2022; con ông Vũ Văn T và bà Bùi Thị P; có chồng là Đồng Lâm T1, chưa có con; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 22/7/2025; có mặt.

- Bị hại: Chị Hà Thị P1, sinh năm 1997; nơi cư trú: Thôn B, xã T, huyện V, tỉnh Yên Bái (nay là xã T, tỉnh Lào Cai); (đã chết).

- Người đại diện theo pháp luật của bị hại:

+ Bà Triệu Thị N, sinh năm 1974; nơi cư trú: Bản C, xã N, huyện M, tỉnh Yên Bái (nay là bản Có Thái, xã N, tỉnh Lào Cai); vắng mặt.

+ Anh Lò Văn T2, sinh năm 1995; nơi cư trú: Thôn M, xã T, huyện V, tỉnh Yên Bái (nay là xã T, tỉnh Lào Cai); vắng mặt.

- Người đại diện theo ủy quyền của bà N và anh T2: Ông Lò Văn P2, sinh năm 1978; nơi cư trú: Thôn S, xã V, tỉnh Lào Cai; vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Cháu Lò Thị Quỳnh N1, sinh năm 2015; cháu Lò Thị Như N2, sinh năm 2019 và cháu Lò Thị Yến N3, sinh năm 2022; người đại diện hợp pháp (bố đẻ): Anh Lò Văn T2, sinh năm 1995; nơi cư trú: Thôn M, xã T, huyện V, tỉnh Yên Bái (nay là xã T, tỉnh Lào Cai); vắng mặt.

+ Anh Đồng Lâm T1, sinh năm 1993; nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường H, thành phố Hải Phòng; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 21/4/2025, An H (không có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA SONET màu trắng, biển kiểm soát 15K-382.27 trên đường D theo hướng từ thôn X, xã T, huyện K (nay là xã K), thành phố Hải Phòng đi thôn V; khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường D và đường trục thôn X, A không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khiến phần phía trước bên trái xe ô tô va chạm với cang giảm xóc bên phải phía sau xe đạp điện do chị Hà Thị P1, sinh năm 1997, nơi cư trú: Bản T, xã T, huyện V, tỉnh Yên Bái (nay là xã T, tỉnh Lào Cai) điều khiển trên đường trục thôn X đi qua ngã tư theo hướng từ thôn X đi thôn C, xã T, huyện K (nay là xã K), thành phố Hải Phòng. Hậu quả làm chị P1 bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, đến ngày 23/4/2025 thì tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, dựng lại hiện trường: Hiện trường vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường D và đường trục thôn X. Mặt đường 407 và đường trục thôn X trải nhựa apphan, tương đối phẳng. Tại các khu vực trước ngã tư này đều có gờ giảm tốc, có đèn điện đường chiếu sáng. Đường 407 phần lòng đường khu vực từ đường 362 đến ngã tư rộng 5,5m; đoạn từ ngã tư hướng về phía đường C mặt đường rộng 6,7m. Đường trục thôn X đoạn từ thôn X đến ngã tư rộng 6,9m; đoạn từ ngã tư đi thôn C rộng 6,2m. Đường trục thôn X có vạch sơn kẻ đường màu vàng, đứt đoạn ở giữa tim đường; phía trước khu vực ngã tư đều có biển báo đường giao nhau cùng cấp (W.205a). Lấy mép lề đường phía bên phải đường 407 hướng thôn X đi thôn V làm chuẩn. Lấy cột điện HECOTCO đặt tại sát mép đường 407 phía trước nhà ông Ngô Xuân Đ làm mốc. Hiện trường có các dấu vết sau: Vết xước số 1 hằn trên mặt đường dài 12,6m, có hướng từ đường C đi đường C. Đầu vết xước 1 cách mép đường 407 là 2,6m; cách đầu vết xước 2 là 0,5m; cách mép vạch kẻ sơn chia 2 chiều đường trục thôn X 0,6m; cách mép gờ giảm tốc đường 407 hướng đường 362 là 18,95m; cách tâm vết máu 5,1m; cách điểm mốc 7,6m. Điểm cuối vết xước 1 nằm phía dưới bàn chân chống giữa xe đạp điện, cách mép đường 0,68m. Vết xước số 2 hằn trên mặt đường dài 12,7m cùng hướng với vết xước 1. Đầu vết xước 2 cách mép đường 407 là 2m30; cách điểm mốc 7,5m. Điểm cuối vết xước 2 nằm phía dưới đầu giảm sóc xe đạp điện,

cách mép đường 0,30m. Vết máu, kích thước 0,55m x 0,45m nằm sát mép đường; T3 vết máu cách trục bánh trước ve đạp điện 8m; cách điểm mốc 7,3m. Xe đạp điện nằm đổ nghiêng bên trái, tiếp giáp với mặt đường D, đầu xe quay về hướng tây nam, đuôi xe hướng vào mép đường 407. T3 trục bánh trước xe đạp điện cách mép đường 1,5m, cách điểm mốc 7,1m. T3 trục bánh sau xe đạp điện cách mép đường 0,7m. Xe ô tô 15K-382.27 ở trạng thái dừng đỗ trên đường D. Đầu xe quay hướng đường 263, đuôi xe quay hướng đường C. Trục bánh trước bên phải xe ô tô cách mép đường là 0,25m; cách trục bánh trước xe đạp điện 3,85m. Trục bánh sau bên phải xe ô tô cách mép đường 0,3m; cách đầu vết xước 1 là 5,7m.

Kết quả khám phương tiện: Xe ô tô 15K-382.27: Bên trái ba dờ sóc trước phần nhựa bị rách trượt mài trong diện 42cm x 42cm. Xung quanh vết rách có nhiều vết trượt mài màu đen có hướng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Điểm cao nhất của vết rách cách đất 66cm. Biển kiểm soát phía trước bị cong méo. Phía bên phải biển kiểm soát có vết trượt mài màu đen trong diện 4cm x 11cm có hướng từ trái sang phải. Điểm cao nhất của vết này cách đất 59,5cm. Xe đạp điện: Khu vực phía dưới bên phải yên xe, thanh kim loại, phía trước trên giảm sóc bánh sau bên phải bị trượt mài, mất sơn trong diện 15cm x 18cm có hướng từ trước về sau. Điểm cao nhất của vết này cách đất 60cm. Giảm sóc bánh sau bên phải bị cong có hướng từ phải sang trái, phía dưới cùng bị bung bật. Phần nhựa phía sau bên phải giá đỡ chân trước bị gãy bung bật.

Tại Kết luận giám định tử thi số 1414/KL-KTHS ngày 30/5/2025 của Phòng K1 Công an thành phố H kết luận: Nguyên nhân chết của chị Hà Thị P1 do sóc chấn thương sọ não không hồi phục.

Tại Kết luận giám định số 1347/KL-KTHS ngày 16/5/2025 của Phòng K1 Công an thành phố H kết luận: Dấu vết dập rách nhựa, bề mặt phía ngoài bị trượt xước mất sơn (màu trắng), bám dính tạp chất màu đen (dạng sơn) theo chiều từ trước về sau ở bên trái (bên lái) cản trước xe ô tô biển kiểm soát 15K-382.27 phù hợp với dấu vết cong vênh kim loại, bề mặt phía ngoài bị trượt xước mất sơn (màu đen), bám dính tạp chất màu trắng (dạng sơn) theo chiều từ phải sang trái ở càng giảm sóc bên phải bánh sau xe đạp điện. Dấu vết trên xe ô tô biển kiểm soát 15K-382.27 và xe đạp điện không mang biển kiểm soát ở các vị trí này có đặc điểm giống với đặc điểm của dấu vết hình thành khi hai phương tiện chuyển động gần như vuông góc và chạm với nhau gây ra.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và xét nghiệm ma túy đối với An H xác định: Không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 USB nhãn hiệu Lexar, màu đen, dung lượng 32GB chứa dữ liệu hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn giao thông do anh Phạm Kim T4, sinh năm 1986, nơi cư trú thôn X, xã T, huyện K (nay là xã K), thành phố Hải Phòng cung cấp.

Tại Công văn số 125/PC08-Đ12 ngày 09/6/2025 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố H cung cấp: Qua tra cứu trên hệ thống nghiệp vụ Giấy phép lái xe của Bộ C không có Giấy phép lái xe của An H.

Tại Công hàm số KEV 25-904 ngày 17/9/2025 của Đại sứ quán H1 cung cấp: An Hanna được cấp Giấy phép lái xe ô tô quốc gia Hàn Quốc số 21-18-008322-31 và giấy phép lái xe ô tô quốc tế số 2103-24-1000177.

Thông tin về giấy phép lái xe quốc tế của An Hanna: Ngày cấp là 15/01/2024 và có hiệu lực đến ngày 15/01/2025.

Như vậy, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Giấy phép lái xe quốc tế của An H đã hết hạn nên An H không có giấy phép lái xe đủ điều kiện quy định để được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam.

Về trách nhiệm dân sự: Bị can đã bồi thường số tiền 386.000.000 đồng cho gia đình bị hại. Gia đình bị hại không có yêu cầu, đề nghị gì khác và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm dân sự cho bị cáo. Đối với xe đạp điện bị hư hỏng, gia đình bị hại từ chối định giá và không yêu cầu, đề nghị bồi thường thiệt hại gì.

Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại 01 xe ô tô nhãn hiệu KIA SONET màu trắng, biển kiểm soát 15K-382.27; 01 giấy Chứng nhận đăng ký xe ô tô, 01 Giấy chứng nhận kiểm định; 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đều của xe 15K-382.27 cho chủ sở hữu là anh Đồng Lâm T1; Trả lại 01 xe đạp điện cho gia đình bị hại.

Chuyển Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6 - Hải Phòng: 01 Giấy phép lái xe ô tô, họ tên An H; 01 Giấy phép lái xe ô tô quốc tế, họ tên An H. Chuyển theo hồ sơ vụ án 01 USB, nhãn hiệu Lexar, màu đen, dung lượng 32GB bên trong chứa 01 video clip ghi nhận nội dung vụ tai nạn giao thông.

Tại bản cáo trạng số 15/CT-VKSKV6 ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Hải Phòng đã truy tố An Hanna về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên tại phiên tòa: Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 260; Điều 35; khoản 1 Điều 54; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt tiền bị cáo An H từ 80.000.000 (*tám mươi triệu*) đồng đến 100.000.000 (*một trăm triệu*) đồng về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

- Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thống nhất thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại, không yêu cầu bị cáo phải bồi thường hoặc thực hiện trách nhiệm dân sự khác nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

- Về vật chứng của vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe ô tô, họ tên An H và 01 Giấy phép lái xe ô tô quốc tế, họ tên An H.

- Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và tội danh như Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Hải Phòng đã truy tố. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Hải Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của bị hại và người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông P2 và anh T2 vắng mặt không có lý do. Bị cáo và Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt ông P2 và anh T2 theo quy định pháp luật. Xét thấy việc vắng mặt người đại diện hợp pháp của bị hại và người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông P2 và anh T2 không gây trở ngại cho việc xét xử. Căn cứ vào Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt đối với ông P2 và anh T2.

[3] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với vật chứng thu giữ, kết quả khám nghiệm hiện trường và phương tiện, kết luận giám định tử thi và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra và công bố công khai tại phiên tòa đã có đủ cơ sở xác định: Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 21/4/2025, tại ngã tư giao nhau giữa đường D và đường trục thôn X thuộc thôn X, xã T, huyện K (nay là xã K), thành phố Hải Phòng, An Hanna không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 15K-382.27 đi qua ngã tư không quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn dẫn đến va chạm với xe đạp điện do chị Hà Thị P1 điều khiển hậu quả làm chị P1 tử vong. Hành vi của bị cáo đã vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quy định của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của tổ chức, cá nhân. Do vậy, cần có mức hình phạt tương

xứng với nhân thân, tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu, sau khi phạm tội, đã cùng gia đình đưa bị hại đi cấp cứu, tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Ngoài ra, bị hại có lỗi một phần khi điều khiển xe qua đường giao nhau không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn, vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[7] Về hình phạt: Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại đến tính mạng người khác. Bị cáo phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị hại cũng có một phần lỗi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nên cần xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo là người nước ngoài, quốc tịch Hàn Quốc, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, do đó Hội đồng xét xử có căn cứ áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, khoan hồng cho bị cáo, cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội, thể hiện chính sách nhân đạo của N5 đối với người nước ngoài và cho bị cáo được áp dụng hình phạt tiền theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật Hình sự, cũng đủ tác dụng để giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho người đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm chi trả chi phí điều trị tại bệnh viện, chi phí mai táng, cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại dân sự khác với số tiền là 386.000.000 (ba trăm tám mươi sáu triệu) đồng. Người đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. Đối với xe đạp điện bị hư hỏng, gia đình bị hại từ chối định giá và không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại; đối với các hư hỏng của xe ô tô 15K-382.27, chủ sở hữu là anh Đồng Lâm T1 không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- Về xử lý vật chứng:

[9] Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại: 01 xe ô tô nhãn hiệu KIA SONET màu trắng, biển kiểm soát 15K-382.27; 01 giấy Chứng nhận đăng ký xe ô tô; 01

Giấy chứng nhận kiểm định và 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đều của xe 15K-382.27 cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Đồng Lâm T1; trả lại 01 xe đạp điện cho gia đình bị hại là có căn cứ.

[10] Đối với 01 Giấy phép lái xe ô tô, họ tên An H và 01 Giấy phép lái xe ô tô quốc tế, họ tên An H là giấy tờ tùy thân, không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án nên cần trả lại cho bị cáo.

[11] Đối với 01 USB, nhãn hiệu Lexar, màu đen, dung lượng 32GB bên trong chứa 01 video clip ghi nhận nội dung vụ tai nạn giao thông là chứng cứ cần để lưu trong hồ sơ vụ án.

[12] Đối với anh Đồng Lâm T1 là chủ sở hữu chiếc xe ô tô biển kiểm soát 15K-382.27, anh T1 không biết tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, giấy phép lái xe quốc tế của bị can An H đã hết hiệu lực, không còn giá trị sử dụng tại Việt Nam nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không xử lý về hành vi Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ đối với anh T1 là có căn cứ.

[13] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[14] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 260; Điều 35; khoản 1 Điều 54; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố bị cáo An H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt tiền bị cáo An H 80.000.000 (*tám mươi triệu*) đồng.

- Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo.

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

Trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe ô tô, họ tên An Hanna số 21-18-008322-31; 01 Giấy phép lái xe ô tô quốc tế, họ tên An H số 15.Jan.2024; 2103-24-100177.

(Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 04/11/2025 giữa Công an thành phố H và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6 - Hải Phòng).

- Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người đại diện hợp pháp vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trong trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người đại diện hợp pháp của bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND khu vực 6 – Hải Phòng;
- VKSND TP Hải Phòng;
- TAND TP Hải Phòng;
- Công an thành phố Hải Phòng;
- Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng;
- Cơ quan THAHS Công an thành phố Hải Phòng;
- Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;
- UBND phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Vũ Văn Hoàng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đinh Xuân Nhuận Trần Quang Thương

Vũ Văn Hoàng